

	COMUNE DI SQUILLACE Provincia di CATANZARO	Registro Generale N. 583 del 15/09/2023 COPIA
---	---	--

DETERMINAZIONE N. 29 del 15.09.2023

Oggetto: Vertenza Stanò Carlo c/Comune di Squillace – IMU 2014. Liquidazione competenze legali avv. Alessandro Palasciano.

IL DIRIGENTE

Segreteria Generale

Premesso che:

- in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 15 del 02.08.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2023-2025;
- con deliberazione n. 16 del 02.08.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Richiamate:

- la deliberazione n. 43 del 27.04.2022, adottata dalla Giunta comunale, con cui si emanava apposito atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore Contenzioso affinché il Comune di Squillace provvedesse ad impugnare davanti alla Commissione tributaria regionale della Calabria la Sentenza n. 56/2022 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro nel giudizio promosso da Stanà Carlo avverso l'avviso di accertamento n. 858/2019 – IMU 2014;
- la determinazione n. 177 del 29.04.2022, adottata dal Responsabile del Servizio Contenzioso, con cui, in ossequio alla citata deliberazione giuntale, risulta conferito incarico professionale all'avv. Alessandro Palasciano, del foro di Catanzaro;

Considerato che l'avv. Alessandro Palasciano, all'esito del giudizio, avvenuto con Sentenza n. 1987/2023, ha richiesto il pagamento del compenso, in relazione al giudizio su indicato;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui *"la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto"*;

Ritenuto di dover provvedere nel merito e pertanto di liquidare, ai sensi del richiamato art. 184 del TUEL, nei confronti dell'avv. Alessandro Palasciano, la somma di € 356,44 con imputazione sul cap. 57 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2023 – residui 2022, di impegnare e liquidare, la somma di Euro 66,70, sul cap. 57 del corrente bilancio di previsione finanziario;

- **Vista** la fattura n. 32/2023, per la somma complessiva di € 423,14 al lordo di accessori di legge, a titolo di saldo compensi professionali relativi alla difesa nel giudizio di impugnazione della Sentenza n. 56/2022 emessa Commissione Tributaria provinciale di Catanzaro;

Visti :

gli artt. 107, 147 bis e 184 del d.lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.P.R. n.62/2013;
il d.lgs. 33/2013;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d. lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

di dare atto di quanto in premessa;

di liquidare – a titolo di saldo, a favore dell'avvocato Alessandro Palasciano del foro di Catanzaro, la somma di Euro 356,44 con imputazione sul cap. 57 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2023 – residui 2022, di impegnare e liquidare, la somma di Euro 66,70, sul cap. 57 del corrente bilancio di previsione finanziario, quale compenso professionale per la difesa dell'Ente nel giudizio di impugnazione della Sentenza n. 56/2022 emessa dalla Commissione Tributaria provinciale;

di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, su conto corrente intestato al medesimo professionista, con IBAN: ...OMISSIS..., come da fattura n. 1/2023;

di dare atto che la spesa trova imputazione sul Cap. 57 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per l'ordinazione dei pagamenti;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs 267/2000.

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N. °	Anno	N. °	Mandato	Beneficiario	Importo

IL DIRIGENTE
f.to avv. Giuseppina Ferrucci

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

\ Bilancio esercizio:

Impegno:

Intervento:

Squillace,

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Pasquale Muccari

è copia conforme all'originale.

Il Responsabile del Settore
avv. Giuseppina Ferrucci